

GEN-A1-ESPECIAL-02

Documento doctrinal estructurado para el temario A1. Fuente normativa local: fuentes_normativas.

GEN - Las fuentes del derecho administrativo (II)

Artículo 1. El reglamento: concepto, naturaleza y clases

El reglamento, en el marco del Derecho administrativo, se entiende aquí como una norma jurídica que deriva del ejercicio de la potestad reglamentaria atribuida a determinados órganos. Esa potestad no es genérica ni ilimitada: corresponde a órganos concretos y debe ejercitarse respetando la Constitución y las leyes, tanto por razones de jerarquía como por límites materiales. Desde esta perspectiva, el “reglamento” no se confunde con su forma externa (por ejemplo, decreto u orden), ni con el rango en que se sitúa en la jerarquía normativa. Lo determinante es que el reglamento es una disposición administrativa sujeta a la ley, y que su validez depende del respeto del orden de jerarquía establecido por normas superiores. Según la Ley 39/2015 (art. 128), el ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde, en el ámbito estatal, al Gobierno de la Nación y a sus órganos de Gobierno; en el ámbito autonómico, a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, “de conformidad” con lo previsto en sus Estatutos; y, además, a los órganos de gobierno locales, conforme a lo previsto en la legislación aplicable (Bases del Régimen Local). Por tanto, la atribución de la potestad reglamentaria se vincula a la competencia orgánica: el órgano sólo puede regular dentro del ámbito que el sistema de distribución competencial le permite. El art. 128 también establece límites: las disposiciones y reglamentos no pueden vulnerar la Constitución o las leyes. Además, aun cuando el reglamento cumpla una función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley, no puede “tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas”, ni establecer penas o sanciones, ni crear tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones patrimoniales de carácter público. Esta cláusula doctrinal es clave para oponer: el reglamento puede desarrollar o completar aspectos organizativos o procedimentales en los términos permitidos, pero no alterar el monopolio normativo que reserva a niveles superiores la creación de infracciones sancionables, la tipificación penal/administrativa y la imposición de cargas tributarias o prestaciones públicas. Por otro lado, el mismo precepto subraya el principio de jerarquía normativa dentro del bloque administrativo: “Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes” y ninguna disposición administrativa puede vulnerar los preceptos de otra de rango superior. Esto conecta legalidad y jerarquía: el control de legalidad se proyecta tanto hacia arriba (respeto Constitución/ley) como hacia el interior del sistema reglamentario (respeto del orden jerárquico entre disposiciones administrativas). En cuanto a clases y concreción formal, la Ley 50/1997 (art. 24) ordena las disposiciones del Gobierno de la Nación según la “forma” de las decisiones. Así, distingue tipos como Reales Decretos del Presidente del Gobierno o acordados en Consejo de Ministros, acuerdos del Consejo de Ministros, acuerdos en comisiones delegadas, y órdenes ministeriales. A su vez, fija una jerarquía para los reglamentos: en primer lugar, disposiciones aprobadas por Real Decreto del Presidente del Gobierno o acordado en el Consejo de Ministros; en segundo lugar, disposiciones aprobadas por Orden Ministerial. Aquí la clave es no confundir: la jerarquía interna de los reglamentos se ordena por el rango normativo, mientras que la forma indica el tipo de instrumento jurídico utilizado. Para el ámbito valenciano, la Ley 5/1983 establece también jerarquía reglamentaria (art. 32) y reglas de forma. La jerarquía valenciana enumera: Decretos del Consell, Decretos del President, Órdenes de las Comisiones Delegadas del Consell, Órdenes de Consellerías y disposiciones de órganos inferiores. Además, la forma de Decreto del Consell se vincula a disposiciones de carácter general emanadas del Consell y a actos singulares cuando lo exija una norma legal o reglamentaria o lo disponga el propio Consell (art. 33). Asimismo, el Decreto del President se reserva a disposiciones de carácter general dictadas en ejercicio de sus competencias y a actos singulares en los supuestos indicados (art. 34). Las Órdenes de las Comisiones Delegadas del Consell se corresponden con disposiciones de carácter general en los términos de sus decretos constitutivos (art. 36), y las Órdenes de Consellería con disposiciones consecuencia de la potestad reglamentaria de los titulares, circunscrita a las materias del departamento (art. 37). En conjunto, el sistema permite identificar la clase reglamentaria por su instrumento y, sobre todo, su ubicación jerárquica dentro del orden autonómico, sin confundir competencia (qué órgano puede dictar) con forma (cómo se dicta) ni con rango (qué nivel jerárquico ocupa).

Puntos clave:

- La potestad reglamentaria corresponde a Gobierno de la Nación, órganos de Gobierno autonómicos (según Estatutos) y órganos locales (según Bases del Régimen Local).

- Los reglamentos no pueden vulnerar Constitución ni leyes, y deben respetar el orden de jerarquía fijado por las leyes.
- El reglamento no puede tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, ni establecer penas o sanciones.
- El reglamento no puede crear tributos, exacciones parafiscales ni otras cargas o prestaciones patrimoniales de carácter público.
- La Ley 50/1997 regula la forma de decisiones del Gobierno (Reales Decretos, acuerdos, órdenes), sin equipararla automáticamente al rango.
- En el ámbito estatal, la jerarquía reglamentaria distingue: reglamentos por Real Decreto del Presidente o acordados en Consejo de Ministros, y reglamentos por Orden Ministerial.
- En el ámbito valenciano, la jerarquía reglamentaria enumera: Decretos del Consell, Decretos del President, Órdenes de comisiones delegadas, Órdenes de Consellerías y disposiciones de órganos inferiores.
- Los Decretos del Consell cubren disposiciones de carácter general del Consell y ciertos actos singulares exigidos por norma legal o reglamentaria.
- Los Decretos del President se dictan para disposiciones generales en sus competencias y para actos singulares en supuestos legal/reglamentario o acordados por el propio President.

Textos oficiales incorporados íntegramente:

[Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas — Artículo 128] Fuente: BOE-A-2015-10565 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565>

Artículo 128. Potestad reglamentaria. 1. El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de la Nación, a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos, y a los órganos de gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 2. Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley, no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, así como tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público. 3. Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior.

[Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno — Artículo 24] Fuente: BOE-A-1997-25336 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-25336>

Artículo 24. De la forma y jerarquía de las disposiciones y resoluciones del Gobierno de la Nación y de sus miembros. 1. Las decisiones del Gobierno de la Nación y de sus miembros revisten las formas siguientes: a) Reales Decretos Legislativos y Reales Decretos-leyes, las decisiones que aprueban, respectivamente, las normas previstas en los artículos 82 y 86 de la Constitución. b) Reales Decretos del Presidente del Gobierno, las disposiciones y actos cuya adopción venga atribuida al Presidente. c) Reales

Decretos acordados en Consejo de Ministros, las decisiones que aprueben normas reglamentarias de la competencia de éste y las resoluciones que deban adoptar dicha forma jurídica. d) Acuerdos del Consejo de Ministros, las decisiones de dicho órgano colegiado que no deban adoptar la forma de Real Decreto. e) Acuerdos adoptados en Comisiones Delegadas del Gobierno, las disposiciones y resoluciones de tales órganos colegiados. Tales acuerdos revestirán la forma de Orden del Ministro competente o del Ministro de la Presidencia, cuando la competencia corresponda a distintos Ministros. f) Órdenes Ministeriales, las disposiciones y resoluciones de los Ministros. Cuando la disposición o resolución afecte a varios Departamentos revestirá la forma de Orden del Ministro de la Presidencia, dictada a propuesta de los Ministros interesados. 2. Los reglamentos se ordenarán según la siguiente jerarquía: 1.º Disposiciones aprobadas por Real Decreto del Presidente del Gobierno o acordado en el Consejo de Ministros. 2.º Disposiciones aprobadas por Orden Ministerial.

[Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano — Art 32] Fuente: BOE-A-1984-3460 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1984-3460> Art. 32. Las normas que sean consecuencia del ejercicio de la potestad reglamentaria se ajustan a la siguiente jerarquía: 1. Decretos del Consell. 2. Decretos del President. 3. Órdenes de las Comisiones Delegadas del Consell. 4. Órdenes de Consellerías. 5. Disposiciones de órganos inferiores por el orden de su jerarquía.

[Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano — Art 33] Fuente: BOE-A-1984-3460 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1984-3460> Art. 33. Adoptarán la forma de Decreto del Consell: 1. Las disposiciones de carácter general emanadas del Consell. 2. Los actos singulares emanados del Consell, cuando así lo exija una norma legal o reglamentaria, o lo disponga el propio Consell. Los Decretos del Consell serán firmados por el President y refrendados por el Conseller o Consellers correspondientes.

[Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano — Art 34] Fuente: BOE-A-1984-3460 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1984-3460> Art. 34. Adoptarán la forma de Decreto del President: 1. Las disposiciones de carácter general que dicte en el ejercicio de sus competencias. 2. Los actos singulares cuando lo exija alguna disposición legal o reglamentaria o lo disponga el propio President, y en especial los referidos a ceses y nombramientos y asignación de funciones a los distintos Consellers.

[Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano — Art 36] Fuente: BOE-A-1984-3460 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1984-3460> Art. 36. Adoptarán la forma de Órdenes de las Comisiones Delegadas del Consell las disposiciones de carácter general emanadas de las mismas en los términos de sus Decretos constitutivos. Serán firmadas por el Presidente de la Comisión y refrendadas por el Secretario de la misma.

[Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano — Art 37] Fuente: BOE-A-1984-3460 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1984-3460> Art. 37. Adoptarán la forma de Orden de Consellería las disposiciones consecuencia del ejercicio de la potestad reglamentaria de los titulares de las mismas, que quedará circunscrita a las materias de su departamento.

Artículo 2. Fundamento constitucional de la potestad reglamentaria

El artículo doctrinal debe partir del marco constitucional que legitima y, al mismo tiempo, limita la potestad reglamentaria. En primer lugar, la sujeción de los poderes públicos al ordenamiento jurídico es una regla transversal: conforme al Art. 9 CE, ciudadanos y poderes públicos quedan sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento. Esta idea conecta con los principios estructurales que garantizan la validez de las normas: se garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la seguridad jurídica y la responsabilidad, junto con la interdicción de la arbitrariedad. Por tanto, el reglamento no es un espacio de discrecionalidad inmune, sino una manifestación del poder normativo sometida a control y a criterios constitucionales. Desde esa perspectiva, la Constitución también atribuye la potestad reglamentaria a un titular

determinado en el ámbito estatal: el Art. 97 CE dispone que el Gobierno ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria, siempre “de acuerdo con la Constitución y las leyes”. Esta formulación es crucial para entender el binomio titular-justificación: el Gobierno es el núcleo del poder reglamentario en el nivel estatal, pero su actuación debe respetar el bloque constitucional y la ley. En términos de competencia, el precepto constitucional señala un ámbito (el Gobierno) y un límite (Constitución y leyes), de modo que la validez del reglamento depende de la conformidad material y de la habilitación normativa existente. Ahora bien, la potestad reglamentaria no se agota en el plano estatal. El Art. 128 de la Ley 39/2015 sistematiza los titulares del ejercicio de la potestad reglamentaria, integrando el reparto territorial y el respeto al marco constitucional y estatutario. Según dicha regla, corresponde: (i) al Gobierno de la Nación; (ii) a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, “de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos”; y (iii) a los órganos de gobierno locales, “de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley 7/1985”. Para oposiciones es importante distinguir que aquí no se está enunciando una libertad normativa general, sino una competencia atribuida que debe encajar con la organización constitucional del Estado y con los Estatutos de Autonomía. El mismo Art. 128 L 39/2015 introduce límites materiales y funcionales que permiten diferenciar legalidad, jerarquía y reserva de ley en la esfera reglamentaria. Por un lado, establece que los reglamentos y disposiciones administrativas no pueden vulnerar la Constitución o las leyes, y no pueden regular materias cuya competencia corresponda, según la Constitución o los Estatutos, a las Cortes Generales o a las Asambleas Legislativas. Con ello se delimita una reserva competencial a favor del legislador: el reglamento puede colaborar o desarrollar la ley, pero no “ocupar” ámbitos normativos reservados. Además, la ley reglamentaria se somete a una limitación explícita: sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley, los reglamentos no pueden tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, ni establecer penas o sanciones, ni tributos o exacciones parafiscales, ni otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público. Este conjunto de prohibiciones es el núcleo para preguntar en examen sobre qué materias están vedadas a la potestad reglamentaria. Finalmente, el control judicial actúa como garantía de legalidad y de sometimiento a fines y al derecho. El Art. 106 CE establece que los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican. Es decir, la Administración y sus reglamentos están sujetos a revisión jurisdiccional: no basta con que el reglamento proceda del titular competente; debe además respetar la Constitución y la ley y responder a los fines habilitantes. En conjunto, la doctrina constitucional y legal permite explicar que la potestad reglamentaria se funda en la Constitución (titularidad y habilitación) y se ejerce bajo los principios del Art. 9 CE (legalidad, jerarquía, seguridad jurídica, publicidad y prohibición de arbitrariedad), con límites materiales del Art. 128 L 39/2015 (no vulneración constitucional/legislativa, no invasión de competencias reservadas y prohibiciones en materia sancionadora y tributaria), y con control judicial del Art. 106 CE (legalidad, control del poder reglamentario y sometimiento a fines).

Puntos clave:

- Los poderes públicos y los ciudadanos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento (Art. 9 CE).
- La potestad reglamentaria del Gobierno se ejerce “de acuerdo con la Constitución y las leyes” (Art. 97 CE).
- Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa (Art. 106 CE).
- La potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de la Nación, a los órganos de Gobierno autonómicos y a los locales en sus ámbitos (Art. 128 L 39/2015).
- Los reglamentos y disposiciones administrativas no pueden vulnerar la Constitución ni las leyes (Art. 128 L 39/2015).
- El reglamento no puede regular materias reservadas a Cortes Generales o Asambleas Legislativas según Constitución o Estatutos (Art. 128 L 39/2015).
- Los reglamentos pueden desarrollar o colaborar con la ley, pero no sustituir competencias legislativas (Art. 128 L 39/2015).
- Se prohíbe tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas ni establecer penas o sanciones por reglamento (Art. 128 L 39/2015).
- Se prohíbe establecer tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público por reglamento (Art. 128 L 39/2015).

- Las disposiciones administrativas deben ajustarse a la jerarquía normativa y ninguna puede vulnerar una de rango superior (Art. 128 L 39/2015).

Textos oficiales incorporados íntegramente:

[Constitución Española de 1978 — Artículo 9] Fuente: BOE-A-1978-31229 |

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229> Artículo 9 1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

[Constitución Española de 1978 — Artículo 97] Fuente: BOE-A-1978-31229 |

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229> Artículo 97 El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.

[Constitución Española de 1978 — Artículo 106] Fuente: BOE-A-1978-31229 |

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229> Artículo 106 1. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican. 2. Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

[Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas — Artículo 128] Fuente: BOE-A-2015-10565 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565>

Artículo 128. Potestad reglamentaria. 1. El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de la Nación, a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos, y a los órganos de gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 2. Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley, no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, así como tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público. 3. Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior.

Artículo 3. Potestad reglamentaria del Gobierno de la Nación: ejercicio, formas y jerarquía

El artículo 3, relativo a la potestad reglamentaria del Gobierno de la Nación, centra su explicación doctrinal en tres ejes: (i) quién ejerce la potestad reglamentaria y con qué límites, (ii) cuáles son las formas jurídicas en que se materializan las decisiones y disposiciones del Gobierno y de sus miembros, y (iii) cómo opera la jerarquía normativa y los principios de buena regulación como condicionantes del ejercicio reglamentario. En primer lugar,

el ejercicio de la potestad reglamentaria se atribuye, de forma general, al Gobierno de la Nación (y, además, a otros niveles territoriales: órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales, conforme a los marcos constitucionales y estatutarios). En el ámbito estatal, el Gobierno ejerce la iniciativa y la potestad reglamentaria de conformidad con los principios y reglas previstos en el Título VI de la Ley 39/2015 y con lo dispuesto en el propio Título de la Ley 50/1997 relativo al Gobierno. La idea central para oposiciones es que la potestad reglamentaria no es discrecional en términos absolutos: se ejerce dentro de un marco de legalidad procedimental y sustantiva, respetando los límites del sistema normativo. El límite material principal de los reglamentos y disposiciones administrativas es doble: (a) no pueden vulnerar la Constitución ni las leyes; y (b) no pueden regular materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconozcan como competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas. Además, aunque la norma habilite a reglamentar, se prohíben determinados contenidos: en desarrollo o colaboración con la ley, las disposiciones administrativas no pueden tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, ni establecer penas o sanciones; tampoco pueden crear tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público. Este conjunto de prohibiciones permite diferenciar, en la práctica, la función reglamentaria (desarrollo/ejecución/colaboración) frente a materias reservadas al legislador y a ámbitos que requieren cobertura específica por norma de rango superior. En segundo lugar, el artículo 24 de la Ley 50/1997 ordena las formas de las decisiones del Gobierno y de sus miembros. Distingue, entre otros, entre Reales Decretos (incluidos los del Presidente del Gobierno y los acordados en Consejo de Ministros para aprobar normas reglamentarias de la competencia de éste y resoluciones con esa forma), Acuerdos del Consejo de Ministros cuando no proceda Real Decreto, y acuerdos de Comisiones Delegadas que adoptan forma de Orden del Ministro competente o del Ministro de la Presidencia cuando exista concurrencia de competencias entre varios Ministros. Asimismo, identifica Órdenes Ministeriales para las disposiciones y resoluciones de los Ministros, con una regla de forma específica cuando afectan a varios Departamentos: Orden del Ministro de la Presidencia dictada a propuesta de los Ministros interesados. Todo ello es clave para preguntas sobre “qué tipo de instrumento jurídico corresponde” en función del órgano y del destinatario competencial. En tercer lugar, la jerarquía normativa en el ámbito reglamentario se fija en el apartado 2 del artículo 24: primero, las disposiciones aprobadas por Real Decreto del Presidente del Gobierno o acordadas en Consejo de Ministros; segundo, las disposiciones aprobadas por Orden Ministerial. Esta jerarquía se conecta con el mandato de sujeción al orden jerárquico establecido por las leyes: ninguna disposición administrativa puede vulnerar preceptos de otra de rango superior. En términos doctrinales, esto obliga a analizar competencia (qué órgano puede dictar), legalidad (respeto a Constitución y leyes) y reserva de ley (materias vedadas o que requieren ley), entendiendo que el reglamento opera como instrumento subordinado. Finalmente, los principios de buena regulación (Ley 39/2015) actúan como límites “de calidad” del ejercicio reglamentario. En particular, la iniciativa normativa debe responder a necesidad y eficacia (interés general, fines identificados y adecuación del instrumento), respetar proporcionalidad (regulación imprescindible y ausencia de medidas menos restrictivas), asegurar seguridad jurídica (coherencia con el ordenamiento, previsibilidad y, en procedimiento administrativo, justificación de trámites adicionales), garantizar transparencia (acceso a normativa y documentos, objetivos y participación), y promover eficiencia (evitar cargas innecesarias y racionalizar recursos). Además, cuando afecte a gastos o ingresos presentes o futuros, deben cuantificarse efectos y supeditarse al cumplimiento de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Estas exigencias permiten orientar el análisis de validez material y motivación de la iniciativa reglamentaria y sirven para diseñar respuestas de oposición centradas en “cómo” y “para qué” debe ejercerse la potestad reglamentaria, no solo en “quién” la ejerce y “con qué forma” se materializa.

Puntos clave:

- La potestad reglamentaria del Gobierno de la Nación se ejerce conforme a Ley 39/2015 (Título VI) y a la Ley 50/1997.
- Los reglamentos y disposiciones administrativas no pueden vulnerar Constitución ni leyes.
- Las disposiciones administrativas no pueden regular materias reservadas a Cortes Generales o Asambleas Legislativas.
- En desarrollo/colaboración con la ley, los reglamentos no pueden tipificar delitos, faltas o infracciones, ni establecer penas o sanciones.
- Tampoco pueden crear tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público.

- Las formas de decisiones del Gobierno incluyen Reales Decretos (Presidente y Consejo de Ministros), Acuerdos del Consejo de Ministros y Órdenes ministeriales.
- Los acuerdos de Comisiones Delegadas se canalizan mediante Orden del Ministro competente o del Ministro de la Presidencia según proceda.
- Jerarquía reglamentaria: primero disposiciones por Real Decreto del Presidente o acordadas en Consejo de Ministros; después disposiciones por Orden Ministerial.
- Ninguna disposición administrativa puede vulnerar preceptos de otra de rango superior, conforme al orden jerárquico.
- Principios de buena regulación: necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia; además, cuantificación y respeto a estabilidad/sostenibilidad si afecta a ingresos o gastos.

Textos oficiales incorporados íntegramente:

[Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno — Artículo 22] Fuente: BOE-A-1997-25336 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-25336>

Artículo 22. Del ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria del Gobierno. El Gobierno ejercerá la iniciativa y la potestad reglamentaria de conformidad con los principios y reglas establecidos en el Título VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el presente Título.

[Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno — Artículo 24] Fuente: BOE-A-1997-25336 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-25336>

Artículo 24. De la forma y jerarquía de las disposiciones y resoluciones del Gobierno de la Nación y de sus miembros. 1. Las decisiones del Gobierno de la Nación y de sus miembros revisten las formas siguientes: a) Reales Decretos Legislativos y Reales Decretos-leyes, las decisiones que aprueban, respectivamente, las normas previstas en los artículos 82 y 86 de la Constitución. b) Reales Decretos del Presidente del Gobierno, las disposiciones y actos cuya adopción venga atribuida al Presidente. c) Reales Decretos acordados en Consejo de Ministros, las decisiones que aprueben normas reglamentarias de la competencia de éste y las resoluciones que deban adoptar dicha forma jurídica. d) Acuerdos del Consejo de Ministros, las decisiones de dicho órgano colegiado que no deban adoptar la forma de Real Decreto. e) Acuerdos adoptados en Comisiones Delegadas del Gobierno, las disposiciones y resoluciones de tales órganos colegiados. Tales acuerdos revestirán la forma de Orden del Ministro competente o del Ministro de la Presidencia, cuando la competencia corresponda a distintos Ministros. f) Órdenes Ministeriales, las disposiciones y resoluciones de los Ministros. Cuando la disposición o resolución afecte a varios Departamentos revestirá la forma de Orden del Ministro de la Presidencia, dictada a propuesta de los Ministros interesados. 2. Los reglamentos se ordenarán según la siguiente jerarquía: 1.º Disposiciones aprobadas por Real Decreto del Presidente del Gobierno o acordado en el Consejo de Ministros. 2.º Disposiciones aprobadas por Orden Ministerial.

[Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas — Artículo 128] Fuente: BOE-A-2015-10565 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565>

Artículo 128. Potestad reglamentaria. 1. El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de la Nación, a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos, y a los órganos de gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 2. Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley, no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, así como tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público. 3. Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior.

[Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas — Artículo 129] Fuente: BOE-A-2015-10565 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565>

Artículo 129. Principios de buena regulación. 1. En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En la exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente justificada su adecuación a dichos principios. 2. En virtud de los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa debe estar justificada por una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. 3. En virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa que se proponga deberá contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios. 4. A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa se ejercerá de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas. Cuando en materia de procedimiento administrativo la iniciativa normativa establezca trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley, éstos deberán ser justificados atendiendo a la singularidad de la materia o a los fines perseguidos por la propuesta. Las habilitaciones para el desarrollo reglamentario de una ley serán conferidas, con carácter general, al Gobierno

o Consejo de Gobierno respectivo . La atribución directa a los titulares de los departamentos ministeriales o de las consejerías del Gobierno , o a otros órganos dependientes o subordinados de ellos, tendrá carácter excepcional y deberá justificarse en la ley habilitante. Las leyes podrán habilitar directamente a Autoridades Independientes u otros organismos que tengan atribuida esta potestad para aprobar normas en desarrollo o aplicación de las mismas, cuando la naturaleza de la materia así lo exija. 5. En aplicación del principio de transparencia, las Administraciones Públicas posibilitarán el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de su proceso de elaboración, en los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; definirán claramente los objetivos de las iniciativas normativas y su justificación en el preámbulo o exposición de motivos; y posibilitarán que los potenciales destinatarios tengan una participación activa en la elaboración de las normas. 6. En aplicación del principio de eficiencia, la iniciativa normativa debe evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos. 7. Cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, se deberán cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Artículo 4. Potestad reglamentaria de la Generalitat Valenciana: titularidad, formas y jerarquía

La potestad reglamentaria en la Comunitat Valenciana se atribuye al Consell como actividad normativa que se ejerce con sujeción a parámetros superiores. En primer lugar, el Consell ejerce esa potestad “de acuerdo con la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las Leyes”. Esta formulación doctrinal exige entender la potestad reglamentaria como una competencia de desarrollo y ejecución dentro de la legalidad: su legitimidad no nace de una libertad material absoluta, sino de la conexión expresa con los límites y habilitaciones que derivan del marco constitucional, estatutario y legislativo. En términos de examen, conviene precisar que la jerarquía normativa opera como criterio de validez: el reglamento no puede contradecir lo dispuesto en normas de rango superior y debe respetar el marco legal. En segundo lugar, el artículo 32 establece una regla de jerarquía interna de las “normas consecuencia del ejercicio de la potestad reglamentaria”. La enumeración permite ordenar los instrumentos reglamentarios por su fuerza relativa, de mayor a menor: 1) Decretos del Consell; 2) Decretos del President; 3) Órdenes de las Comisiones Delegadas del Consell; 4) Órdenes de Consellerías; 5) Disposiciones de órganos inferiores por el orden de su jerarquía. Esta escala es esencial para abordar preguntas sobre qué norma prevalece ante posibles colisiones dentro del ámbito reglamentario autonómico: en principio, una norma situada en un nivel jerárquico superior desplaza a las que se sitúan por debajo, siempre que ambas sean efectivamente “consecuencia del ejercicio” de la potestad reglamentaria. En tercer lugar, los artículos 33 y 34 determinan la forma normativa que adoptan determinados tipos de disposiciones según el órgano competente, lo que conecta jerarquía y competencia. El artículo 33 dispone que adoptarán la forma de “Decreto del Consell”: - Las disposiciones de carácter general emanadas del Consell. - Los actos singulares emanados del Consell cuando así lo exija una norma legal o reglamentaria, o lo disponga el propio Consell. Además, define el régimen formal de esos decretos: deben ser firmados por el President y refrendados por el Conseller o Consellers correspondientes. Esta doble intervención (firma y refrendo) es un elemento típico para preguntas de validez formal: no basta con que el órgano “de facto” elabore el contenido, sino que debe respetarse el mecanismo de firma y refrendo previsto. El artículo 34 regula el “Decreto del President”, con un criterio semejante pero adaptado al ámbito del President. Adoptarán esta forma: - Las disposiciones de carácter general que dicte en el ejercicio de sus competencias. - Los actos singulares cuando lo exija alguna disposición legal o reglamentaria o lo disponga el

propio President, especialmente los referidos a ceses y nombramientos y asignación de funciones a los distintos Consellers. Por tanto, la competencia del President delimita el tipo de materia y la clase de actos: se centra en disposiciones generales de su ámbito competencial y en actos singulares en supuestos tasados por exigencia normativa o por decisión del propio President, con énfasis en funciones organizativas (ceses, nombramientos y asignación de funciones). Para los escalones inferiores, el artículo 36 dispone que las disposiciones de carácter general emanadas de las Comisiones Delegadas del Consell, en los términos de sus “Decretos constitutivos”, se adoptarán mediante “Órdenes de las Comisiones Delegadas del Consell”, firmadas por el Presidente de la Comisión y refrendadas por el Secretario de la misma. Aquí destaca el vínculo con los Decretos constitutivos: la Comisión Delegada actúa en el marco previamente configurado por su norma constitutiva. Finalmente, el artículo 37 establece la “Orden de Conselleria” para las disposiciones consecuencia del ejercicio de la potestad reglamentaria de los titulares de las Consellerias, quedando “circunscrita a las materias de su departamento”. Esta previsión permite derivar preguntas sobre competencia material: la orden de Conselleria no es una potestad universal, sino segmentada por el ámbito del departamento. En cuanto a publicidad, el artículo 35 impone que las disposiciones y resoluciones que adopten la forma de Decreto se publiquen en el “Diari Oficial de la Comunitat Valenciana”. Esto introduce un criterio de eficacia y control externo: la publicación oficial se predica de los instrumentos con forma de Decreto, lo que puede contrastarse con el régimen de publicación aplicable a otras formas, sin que el paquete aporte aquí regla específica para órdenes.

Puntos clave:

- El Consell ejerce la potestad reglamentaria con sujeción a Constitución, Estatuto de Autonomía y Leyes.
- La jerarquía de las normas reglamentarias autonómicas parte de Decretos del Consell y desciende hasta disposiciones de órganos inferiores.
- Los Decretos del Consell adoptan la forma para disposiciones generales y, excepcionalmente, actos singulares si lo exige una norma o lo decide el propio Consell.
- Los Decretos del Consell se firman por el President y se refrendan por el Conseller o Consellers correspondientes.
- Los Decretos del President cubren disposiciones generales en su ámbito competencial y actos singulares exigidos por norma o decididos por el propio President (con especial referencia a ceses, nombramientos y asignación de funciones).
- Las Órdenes de las Comisiones Delegadas del Consell instrumentan disposiciones generales en los términos de sus Decretos constitutivos; se firman por el Presidente de la Comisión y se refrendan por el Secretario.
- Las Órdenes de Conselleria expresan la potestad reglamentaria de los titulares de las Consellerias, circunscrita a las materias del departamento.
- Las disposiciones y resoluciones con forma de Decreto deben publicarse en el «Diari Oficial de la Comunitat Valenciana».
- La relación entre forma normativa y órgano competente sirve para delimitar competencia y jerarquía dentro de la potestad reglamentaria.

Textos oficiales incorporados íntegramente:

[Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano — Art 31] Fuente: BOE-A-1984-3460 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1984-3460> Art. 31. El Consell ejerce la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las Leyes.

[Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano — Art 32] Fuente: BOE-A-1984-3460 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1984-3460> Art. 32. Las normas que sean consecuencia del ejercicio de la potestad reglamentaria se ajustan a la siguiente jerarquía: 1. Decretos del Consell. 2. Decretos del President. 3. Órdenes de las Comisiones Delegadas del Consell. 4. Órdenes de Consellerias. 5. Disposiciones de órganos inferiores por el orden de su jerarquía.

[Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano — Art 33] Fuente: BOE-A-1984-3460 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1984-3460> Art. 33. Adoptarán la forma de Decreto del Consell: 1. Las disposiciones de carácter general emanadas del Consell. 2. Los actos singulares emanados del Consell, cuando así lo exija una norma legal o reglamentaria, o lo disponga el propio Consell. Los Decretos del Consell

serán firmados por el President y refrendados por el Conseller o Consellers correspondientes.

[Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano — Art 34] Fuente: BOE-A-1984-3460 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1984-3460> Art. 34. Adoptarán la forma de Decreto del President: 1. Las disposiciones de carácter general que dicte en el ejercicio de sus competencias. 2. Los actos singulares cuando lo exija alguna disposición legal o reglamentaria o lo disponga el propio President, y en especial los referidos a ceses y nombramientos y asignación de funciones a los distintos Consellers.

[Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano — Art 35] Fuente: BOE-A-1984-3460 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1984-3460> Art. 35. Las disposiciones y resoluciones que adopten la forma de Decreto se publicarán en el «Diari Oficial de la Comunitat Valenciana».

[Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano — Art 36] Fuente: BOE-A-1984-3460 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1984-3460> Art. 36. Adoptarán la forma de Órdenes de las Comisiones Delegadas del Consell las disposiciones de carácter general emanadas de las mismas en los términos de sus Decretos constitutivos. Serán firmadas por el Presidente de la Comisión y refrendadas por el Secretario de la misma.

[Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valenciano — Art 37] Fuente: BOE-A-1984-3460 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1984-3460> Art. 37. Adoptarán la forma de Orden de Conselleria las disposiciones consecuencia del ejercicio de la potestad reglamentaria de los titulares de las mismas, que quedará circunscrita a las materias de su departamento.

Artículo 5. Límites de la potestad reglamentaria e inderogabilidad singular

El artículo doctrinalmente aborda los límites de la potestad reglamentaria y la regla de inderogabilidad singular, conectándolas con principios constitucionales de sujeción al ordenamiento y garantía de legalidad. En primer lugar, el punto de partida está en que tanto los ciudadanos como los poderes públicos quedan sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Esa sujeción se proyecta, en el plano normativo, sobre dos ideas: (i) el principio de legalidad y la jerarquía normativa, y (ii) la interdicción de la arbitrariedad, junto con la seguridad jurídica y la irretroactividad en el ámbito sancionador no favorable o restrictivo de derechos. Esta construcción constitucional obliga a que la Administración, cuando ejerce potestad normativa, lo haga dentro de los márgenes del sistema. Desde la perspectiva de la potestad reglamentaria, se identifica el órgano competente para ejercerla y el alcance material de lo que puede regular. La potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de la Nación, a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con sus Estatutos de Autonomía, y a los órganos de gobierno locales conforme al marco constitucional, estatutario y la Ley reguladora de bases del régimen local. Con ello, el análisis exige distinguir competencia (qué órganos pueden dictar reglamentos) de jerarquía (cómo se ordenan los distintos tipos de normas) y de legalidad (cómo deben respetar la Constitución y la ley). Además, el artículo señala límites materiales a la regulación reglamentaria: los reglamentos y disposiciones administrativas no pueden vulnerar la Constitución ni las leyes, ni pueden regular materias que la Constitución o los Estatutos atribuyen a las Cortes Generales o a las Asambleas Legislativas autonómicas. Aunque los reglamentos puedan desempeñar una función de desarrollo o colaboración respecto de la ley, se impone una prohibición especialmente relevante: no pueden tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, ni establecer penas o sanciones, ni crear tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones de carácter público. Se aprecia así una relación con la reserva funcional de determinadas materias y con la necesidad de respetar el marco legal previo. En cuanto a jerarquía normativa, se establece que las disposiciones administrativas deben ajustarse al orden jerárquico fijado por las leyes, y que ninguna disposición administrativa puede vulnerar preceptos de otra norma de rango superior. Esta exigencia opera como criterio de validez: si una disposición administrativa contradice otra superior (por rango o por contenido), incurrirá en infracción del ordenamiento. El artículo completaría el cuadro con la inderogabilidad singular de las resoluciones administrativas de carácter particular: estas no pueden vulnerar lo establecido en una disposición general, incluso aunque procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. Es decir, una resolución individual no puede “saltarse” el contenido de una norma general vigente. Y, correlativamente, se establece un régimen de nulidad: son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria, además de las que incurran en otras causas de nulidad de pleno derecho. Sobre nulidad, se fija un elenco de supuestos de nulidad de pleno derecho para actos de las Administraciones Públicas. Entre ellos, destacan: actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de materia o territorio; actos contrarios al ordenamiento jurídico que adquieran facultades o derechos cuando se carezca de requisitos

esenciales; actos prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de reglas esenciales para la voluntad de órganos colegiados; y, en relación con el control material y jerárquico, la nulidad de disposiciones administrativas que vulneren Constitución, leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior. También se prevé nulidad cuando se regulen materias reservadas a la Ley y cuando se establezca retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Finalmente, aunque el artículo se centra en límites y nulidad, se apoya en principios de buena regulación en el ejercicio de iniciativa legislativa y potestad reglamentaria: necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, con justificación suficiente en preámbulo o exposición de motivos según el caso. Todo ello refuerza la idea de que la potestad reglamentaria no es discrecional, sino vinculada a parámetros de coherencia y control, garantizando que las normas se integren de forma estable, clara y previsible en el ordenamiento.

Puntos clave:

- La Constitución exige sujeción de poderes públicos al ordenamiento y garantiza legalidad, jerarquía normativa y seguridad jurídica.
- La potestad reglamentaria corresponde a Gobierno de la Nación, gobiernos autonómicos y órganos de gobierno locales en su marco competencial.
- Los reglamentos no pueden vulnerar Constitución ni leyes ni regular materias reservadas a Cortes Generales o Asambleas Legislativas.
- Los reglamentos no pueden tipificar delitos/faltas/infracciones, ni establecer penas/sanciones, ni crear tributos o cargas públicas.
- Las disposiciones administrativas deben respetar el orden de jerarquía fijado por las leyes y nunca vulnerar rango superior.
- Las resoluciones administrativas particulares no pueden vulnerar disposiciones generales: inderogabilidad singular.
- Las resoluciones que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria son nulas.
- Son nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren Constitución, leyes o disposiciones superiores.
- También son nulas las disposiciones administrativas que regulen materias reservadas a la Ley o establezcan retroactividad sancionadora no favorable.

Textos oficiales incorporados íntegramente:

[Constitución Española de 1978 — Artículo 9] Fuente: BOE-A-1978-31229 |

<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229> Artículo 9 1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

[Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas — Artículo 37] Fuente: BOE-A-2015-10565 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565>

Artículo 37. Inderogabilidad singular. 1. Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. 2. Son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria, así como aquellas que incurran en alguna de las causas

recogidas en el artículo 47.

[Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas — Artículo 47] Fuente: BOE-A-2015-10565 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565>

Artículo 47. Nulidad de pleno derecho. 1. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. c) Los que tengan un contenido imposible. d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta. e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de Ley. 2. También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

[Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas — Artículo 128] Fuente: BOE-A-2015-10565 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565>

Artículo 128. Potestad reglamentaria. 1. El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de la Nación, a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos, y a los órganos de gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 2. Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley, no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, así como tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público. 3. Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior.

[Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas — Artículo 129] Fuente: BOE-A-2015-10565 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565>

Artículo 129. Principios de buena regulación. 1. En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En la exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente justificada su adecuación a dichos principios. 2. En virtud de los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa debe estar justificada por una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. 3. En virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa que se proponga deberá contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios. 4. A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa se ejercerá de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas. Cuando en materia de procedimiento administrativo la iniciativa normativa establezca trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley, éstos deberán ser justificados atendiendo a la singularidad de la materia o a los fines perseguidos por la propuesta. Las habilitaciones para el desarrollo reglamentario de una ley serán conferidas, con carácter general, al Gobierno o Consejo de Gobierno respectivo . La atribución directa a los titulares de los departamentos ministeriales o de las consejerías del Gobierno , o a otros órganos dependientes o subordinados de ellos, tendrá carácter excepcional y deberá justificarse en la ley habilitante. Las leyes podrán habilitar directamente a Autoridades Independientes u otros organismos que tengan atribuida esta potestad para aprobar normas en desarrollo o aplicación de las mismas, cuando la naturaleza de la materia así lo exija. 5. En aplicación del principio de transparencia, las Administraciones Públicas posibilitarán el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de su proceso de elaboración, en los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; definirán claramente los objetivos de las iniciativas normativas y su justificación en el preámbulo o exposición de motivos; y posibilitarán que los potenciales destinatarios tengan una participación activa en la elaboración de las normas. 6. En aplicación del principio de eficiencia, la iniciativa normativa debe evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos. 7. Cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, se deberán cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse al

cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Artículo 6. Control de la potestad reglamentaria

El “control de la potestad reglamentaria” se articula, doctrinalmente, como una manifestación del control de legalidad de la actuación administrativa por los Tribunales. Según el artículo 106 CE, los Tribunales controlan (i) la potestad reglamentaria, (ii) la legalidad de la actuación administrativa y (iii) el sometimiento de ésta a los fines que la justifican. Esta formulación constitucional conecta la idea de competencia y sujeción al ordenamiento: el reglamento no puede actuar como si fuese superior a la ley ni como si pudiera prescindir de las exigencias formales o materiales derivadas del Derecho aplicable. A partir de esa premisa, el sistema procesal contencioso-administrativo prevé vías de control judicial frente a disposiciones generales y frente a actos dictados en su aplicación. En primer lugar, el artículo 25 LJCA establece que el recurso contencioso-administrativo es admisible respecto de disposiciones de carácter general, así como frente a actos expresos y presuntos que pongan fin a la vía administrativa. Además, amplía la admisibilidad a actos de trámite que, pese a no poner fin a la vía administrativa, decidan directa o indirectamente el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, produzcan indefensión o causen perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. Desde el punto de vista doctrinal, esto delimita el objeto del control jurisdiccional: no solo se controlan reglamentos (disposiciones generales), sino también determinadas decisiones administrativas conectadas con la tutela efectiva. En segundo lugar, el artículo 26 LJCA recoge la impugnación indirecta: además del recurso directo contra disposiciones de carácter general, puede impugnarse el acto de aplicación cuando el recurso se funde en que la disposición general “no es conforme a Derecho”. Esto es clave para entender la diferencia entre (1) atacar la disposición directamente ante el órgano competente y (2) atacar un acto concreto cuya validez depende de la legalidad del reglamento aplicado. La regla del apartado 2 del artículo 26 LJCA refuerza la autonomía del control indirecto: la falta de impugnación directa de la disposición general o la desestimación del recurso frente a ella no impiden la impugnación de los actos de aplicación con fundamento en el mismo reproche de ilegalidad. En tercer lugar, el artículo 27 LJCA configura la cuestión de ilegalidad cuando el control se “incardina” en un proceso con sentencia estimatoria por ilegalidad del contenido de una disposición general. El punto de partida doctrinal es que, si un Juez o Tribunal dicta sentencia firme estimatoria por considerar ilegal el contenido de la disposición general aplicada, debe plantear la cuestión de ilegalidad ante el Tribunal competente para conocer del recurso directo contra la disposición. No obstante, se prevén excepciones: (i) si el Tribunal competente para conocer del recurso contra el acto es también competente para conocer del recurso directo, la sentencia declarará la validez o nulidad de la disposición general; (ii) sin plantear cuestión de ilegalidad, el Tribunal Supremo anulará cualquier disposición general cuando, en cualquier grado, conozca de un recurso contra un acto fundado en la ilegalidad de aquella norma. Doctrinalmente, estos supuestos determinan el “cauce” y la “forma” del pronunciamiento judicial sobre la disposición general. Por último, debe conectarse el control judicial con la invalidez en vía administrativa, especialmente cuando se infringe el ordenamiento. El artículo 47 LPACAP define los actos nulos de pleno derecho y, en su apartado 2, extiende la nulidad a disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley y las que establezcan retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Aunque el precepto se refiere a invalidez, sirve doctrinalmente para precisar la frontera entre regularidad y radicalidad del defecto: una disposición administrativa que vulnera el rango superior o materias reservadas a la Ley incurre en un vicio especialmente grave, lo que encaja con el control jurisdiccional del artículo 106 CE y con la posibilidad de impugnación directa e indirecta prevista en los artículos 25 a 27 LJCA.

Puntos clave:

- El artículo 106 CE atribuye a los Tribunales el control de la potestad reglamentaria, la legalidad administrativa y el sometimiento a los fines que la justifican.
- El artículo 25 LJCA permite recurso contencioso-administrativo contra disposiciones de carácter general y contra actos expresos/presuntos que pongan fin a la vía administrativa, con especial atención a actos de trámite con efectos cualificados.
- El artículo 26 LJCA regula la impugnación directa e indirecta: los actos de aplicación pueden recurrirse si se fundan en que la disposición general “no es conforme a Derecho”.

- La falta de impugnación directa o la desestimación del recurso contra la disposición general no impiden impugnar los actos de aplicación (art. 26.2 LJCA).
- La cuestión de ilegalidad (art. 27 LJCA) surge cuando hay sentencia firme estimatoria por ilegalidad del contenido de la disposición general aplicada.
- Si el Tribunal del recurso contra el acto también es competente para conocer el recurso directo, la sentencia declara la validez o nulidad de la disposición general (art. 27.2 LJCA).
- El Tribunal Supremo puede anular cualquier disposición general sin necesidad de plantear cuestión de ilegalidad cuando conozca de un recurso contra un acto fundado en la ilegalidad de la norma (art. 27.3 LJCA).
- El artículo 47 LPACAP contempla nulidad de pleno derecho de actos y, en particular, la nulidad de disposiciones administrativas que vulneren Constitución, leyes o rangos superiores.
- La nulidad del artículo 47.2 LPACAP alcanza también disposiciones que regulen materias reservadas a la Ley y las que establezcan retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos.

Textos oficiales incorporados íntegramente:

[Constitución Española de 1978 — Artículo 106] Fuente: BOE-A-1978-31229 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229> Artículo 106 1. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican. 2. Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

[Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas — Artículo 47] Fuente: BOE-A-2015-10565 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565>

Artículo 47. Nulidad de pleno derecho. 1. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes: a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. c) Los que tengan un contenido imposible. d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta. e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de Ley. 2. También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

[Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa — Artículo 25] Fuente: BOE-A-1998-16718 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-16718>

Artículo 25. 1. El recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o

indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. 2. También es admisible el recurso contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho, en los términos establecidos en esta Ley.

[Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa — Artículo 26] Fuente: BOE-A-1998-16718 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-16718>

Artículo 26. 1. Además de la impugnación directa de las disposiciones de carácter general, también es admisible la de los actos que se produzcan en aplicación de las mismas, fundada en que tales disposiciones no son conformes a Derecho. 2. La falta de impugnación directa de una disposición general o la desestimación del recurso que frente a ella se hubiera interpuesto no impiden la impugnación de los actos de aplicación con fundamento en lo dispuesto en el apartado anterior.

[Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa — Artículo 27] Fuente: BOE-A-1998-16718 | <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-16718>

Artículo 27. 1. Cuando un Juez o Tribunal de lo Contencioso-administrativo hubiere dictado sentencia firme estimatoria por considerar ilegal el contenido de la disposición general aplicada, deberá plantear la cuestión de ilegalidad ante el Tribunal competente para conocer del recurso directo contra la disposición, salvo lo dispuesto en los dos apartados siguientes. 2. Cuando el Juez o Tribunal competente para conocer de un recurso contra un acto fundado en la invalidez de una disposición general lo fuere también para conocer del recurso directo contra ésta, la sentencia declarará la validez o nulidad de la disposición general. 3. Sin necesidad de plantear cuestión de ilegalidad, el Tribunal Supremo anulará cualquier disposición general cuando, en cualquier grado, conozca de un recurso contra un acto fundado en la ilegalidad de aquella norma.